



江苏泰和律师事务所
关于江苏宏宝五金股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会的

法律意见书

江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路 147 号大行宫大厦
电话: 86 25 8450 3333 传真: 86 25 8450 5533
电子信箱: JCM@jcmaster.com
网络地址: <http://www.jcmaster.com>

江苏泰和律师事务所

关于江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：江苏宏宝五金股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏宏宝五金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2009 年 12 月 29 日，公司董事会在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏宏宝五金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》及《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于 2010 年 1 月 15 日 14:30 在张家港大新镇公司六楼会议室召开，会议召开时间、地点与通知的内容一致。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间，与公告中通知的时间一致。

本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席现场会议的人员

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份 59,769,993 股，占公司股份总数的 48.72%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 6,203,120 股，占公司股份总数的 5.06%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（三）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对公告中列明的下列议案进行表决：

- 1、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案；
- 2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- 3、关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案；
- 4、关于更换公司独立董事的议案。

本次股东大会对上述议案逐项予以投票表决，没有对公告未列明的事项进行表决；本次股东大会现场会议的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。上述四项议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2010 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

江苏泰和律师事务所

经办律师：_____

马 群

经办律师：_____

李远扬

二〇一〇年一月十五日